



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 306/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב יהודה הנשיא 23 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד גדי זילברברג
מרחוב יהודה הנשיא 23 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. חן טוב שלמה
2. חן טוב לאה
3. גלעד איתן
4. גלעד רות
ע"י ב"כ עוה"ד ניר גלעד
מרחוב כיכר הדס 7 פתח תקווה

פסק דין

תובענה זו עניינה במחלוקת שבין הצדדים בנוגע לעבודות לשיפוץ/החלפת המעליות בבית ברחוב יהודה הנשיא 23 תל אביב הבנוי על חלקה 660 בגוש 6630 (להלן: "הבית").

בדיון מיום 06.03.13 הגיעו הצדדים להסכמה כלהלן:

1. ימונה מהנדס מומחה מטעם המפקח אשר יבדוק את המעלית בבית וייתן חוות דעתו באם נדרש שיפוץ כלשהו למעלית, וככל שנדרש שיפוץ, יקבע אילו עבודות יש לבצע ויעריך את עלותן. במקביל יבחן המומחה את הצעת הנציגות להחלפת המעליות ויעריך את סבירות ההצעה למול עלות העבודה הנדרשת.
2. הצדדים יהיו רשאים להציג למומחה את טענותיהם וכל מסמך מטעמם לרבות חוות דעת מומחים.
3. הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה בתוך 14 יום מקבלת חוות הדעת.
4. לאחר קבלת חוות הדעת ותשובות לשאלות הבהרה ככל שיישלחו, תכונס אסיפה כללית של בעלי הדירות במסגרתה תוצג חוות דעת המומחה והאסיפה הכללית תקבל החלטה בדבר אלו עבודות, אם בכלל, יבוצעו במעליות.
5. הצדדים מקבלים את החלטת האסיפה הכללית כמחייבת, ומתחייבים לפעול על פיה, לרבות תשלום חלקם בהוצאות עבודות, לרבות הוצאות נלוות כפי שיאושרו ע"י האסיפה הכללית ובהתאם להוראות התקנון.
6. אנו משאירים להכרעת כב' המפקח את השאלה בנוגע לרוב הנדרש לצורך קבלת החלטה בדבר החלפת המעלית לאחר סיכום טענות משפטי מטעם הצדדים.
7. בהוצאות המומחה תישא התובעת.
8. כל צד יישא בהוצאותיו.
9. אנו מבקשים מכב' המפקח לתת תוקף של החלטה להסכמת הצדדים.
10. לאור העובדה כי הצדדים התפשרו בטרם החלה שמיעת הראיות נבקש כי תושב לתובעת המחצית השנייה של האגרה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 306/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הסכם הפשרה קיבל תוקף ועל פיו מונה בהחלטתי מיום 06.03.13 המהנדס שלמה הולץ כמומחה מטעם המפקח.

בין לבין הוגשה בקשה למתן הוראות שהוכרעה בהחלטתי מיום 11.04.13.

כל שנותרה לי להכרעה היא השאלה המשפטית בדבר הרוב הנדרש לצורך ביצוע עבודה שמטרתה החלפת מעלית בבית משותף בו מותקנת מעלית.

התובעת טוענת כי השאלה האמורה צריכה להיות מוכרעת על פי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), שכן המדובר בפעולה המהווה "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף. לשיטת התובעת הוראת סעיף 159 לחוק המקרקעין עוסקת אך בהקמת מעלית חדשה שלא היתה קיימת. כאשר עסקינן בשיפוץ, תיקון, שדרוג או החלפה, די ברוב רגיל של בעלי דירות בבית המשותף. לטענת התובעת על פי התקנון המוסכם של הבית על בעלי הדירות לשאת גם בתשלום הוצאות ל"טיפול" של הבית ובכלל האמור שיפור הקיים, לרבות המעליות דגן.

הנתבעים טוענים אין המדובר כאן בתיקון או שדרוג המעלית אלא בהחלפתה. לטענת הנתבעים דין החלפת מעלית אינו כדין תיקון מעלית ואין המדובר בהחזקה תקינה. הנתבעים טוענים כי לאור סמכויות הנציגות והוראות סעיפים 58 לחוק המקרקעין ו-12 לתקנון המצוי, התקנת מעליות חדשות אינן מסוג השירותים המחויבים עפ"י דין או המקובלים על פי נוהג ולפיכך, בכל מקרה, נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית לצורך החלפת המעליות. לחילופין נטען כי הוראת סעיף 159 לחוק המקרקעין, העוסקת בהתקנת מעליות, צריכה לחול גם במקרה של החלפת מעלית - עמדת התובעת מביאה לעיקור מתוכן של הוראת סעיף 159 שנועדה לאזן בין זכויות המבקשים להתקין מעלית לאלו אשר אינם מעוניינים לשאת בהוצאות התקנתה. הנתבעים טוענים כי משמעות טענת התובעים הינה הפיכתה של הוראת החוק האמורה ל-"אות מתה". לטענת הנתבעים סעיף 159 אינו עוסק רק בבתים שלא מותקנת בהם מעלית.

התובעת טוענת בסיכומי התגובה כי הוראת סעיף 159 נועדה להקמת מעלית בבית שבו לא מותקנת מעלית וזאת בהתבסס גם על דברי ההסבר להצעת החוק הרלבנטית.

נסיר תחילה מן הדרך את טענת הנתבעים בנוגע לתחולת סעיף 159 לחוק המקרקעין גם על עבודה שעניינה החלפת מעלית קיימת בבית. אין ממש בטענה זו.

לשון הוראת החוק האמורה מלמדת על כי כוונת הסעיף הינה התקנתה של מעלית מקום שזו לא היתה מותקנת בבית מלכתחילה - כך, כותרת הסעיף מדבר על "התקנת מעלית" ולא על כל חלופה אחרת. ויודגש, כדי להחליף מעלית נדרש פירוקה של המעלית הישנה בטרם מותקנת החדשה אולם סוגיית פירוק מעלית איננה מוסדרת בכל דרך במסגרת הוראת החוק האמורה. כך, התנאים הקבועים בדין (ס"ק 159(א)(1) ו-(2)) לצורך קבלת החלטה להתקנת מעלית הינם כי ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית וכי ניתן להתקינה באופן שלא יהיה בה לגרום פגיעה מהותית בדירות, ברכוש המשותף או בחזות הבית. ברי כי תנאים אלו אינם רלבנטיים למקרה בו מדובר בהחלפת מעלית. כך, לו הסעיף האמור היה מתייחס גם לסוגיה של החלפת מעלית לא היתה נדרשת התייחסות מפורשת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 306/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

של המחוקק להוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית המותקנת בהתאם להוראות הסעיף (ס"ק 159(ב)(3) ו-4)). כך גם עולים הדברים במפורש מתוך דברי ההסבר שצוטטו בסיכומי התגובה של התובעת. ויודגש, סעיף החוק האמור נועד להפחית את רף ההסכמה הנדרש בהתאם לדין הכללי לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף שעניינה בניית מעלית. הדבר אינו רלבנטי כאשר מדובר בהחלפה של מעלית קיימת.

משכך, צודקת התובעת כי סוגיית החלפת מעלית, כמו סוגיית שיפוץ ושידורוגה, מוסדרת בסעיף 58 לחוק המקרקעין הקובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג". ובהמשך קובע הסעיף - "לענין זה 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

סעיף 12 לתקנון המצוי חל במקרה דנן ולפיכך, בהעדר הסכמה של בעל דירה, לא ניתן לחייבו בהוצאות שלא פורטו בפרק ו' לחוק המקרקעין, לרבות, סעיף 58 הנ"ל.

השאלה אם החלטת רוב בעלי הדירות להחליף את המעליות בבית, יכולה לחייב גם את מי שלא הסכים להחלפת המעליות, תיגזר מן ההכרעה בשאלה האם העבודות המתוכננות הינן בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף - ככל שהמדובר ב"החזקה תקינה" הרי, שאף ללא קבלת הסכמת הנתבעים, יכולים רוב בעלי הדירות לקבל החלטה מחייבת בנוגע לביצוע עבודות אלו. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה" הרי, שללא הסכמת הנתבעים לעבודות האמורות, לא ניתן לחייבם בעלות אותן העבודות.

ויודגש, בכל מקרה מוסמך רוב של בעלי הדירות לקבל החלטה בדבר החלפת המעליות בגדר סמכויות האסיפה הכללית לניהול ואחזקת הרכוש המשותף. נפקדות השאלה המשפטית לעניינו הינה בנוגע לחיוב מי שלא הסכים להחלטה לשאת בעלות הנגזרת ממנה.

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן.

ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550, מוסבר עקרון זה היטב מפי כבוד השופט חשין בקובעו: "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי 'להקים את הבית מחדש' אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירושו של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומי יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת...".

כך גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499 פוסק כבוד השופט דרורי כי: "חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 306/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג ... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסוף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי הדירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית" (ההדגשות שלי, א.ס.).

וידוגש, המונח החזקה תקינה אינו כולל רק עבודות הקשורות בבטיחות המעליות, שאלו, מעצם טבען, מהוות "החזקה תקינה" ועל כל בעלי הדירות להשתתף בעלותן. במבחן תנאי הזמן והמקום כאמור יתכנו עבודות שהן בגדר "החזקה תקינה" אף שאינן קשורות לבטיחות השימוש במעליות. כך, למשל, שיפור תא המעליות, שיפור הנגישות למעלית וכיוצא ב.

אין בידי לקבל את טענת התובעת כי החלפת מעלית, בכל מקרה, הינה בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף. בהחלט יתכנו מקרים עובדתיים בהם החלפת המעלית מהווה שידרוג שאינו נכלל בגדר "החזקה תקינה". וידוגש, בניגוד לסברת התובעת, סעיף 58 לחוק המקרקעין אינו קובע כי די ברוב רגיל של בעלי דירות לצורך קבלת החלטה בדבר ביצוע שיפורים ברכוש המשותף אשר יש בה לחייב גם את בעלי הדירות המתנגדים. סעיף 12 לתקנון המצוי הוא המסדיר את הרוב הנדרש לקבלת החלטות באסיפה הכללית, ובהתאם לס"ק 12(ב), הרי שלא ניתן לחייב בעל דירה לשאת בהוצאות שיפור הרכוש המשותף אלא בהסכמתו.

גם אין בידי לקבל את טענת התובעת כאילו הוראת סעיף 4 לתקנון המוסכם, הכוללת את המילה "טיפול" של הרכוש המשותף כוללת, מניה וביה, את החלפת המעליות בבית. קבלת פרשנות התובעת משמעה מעין "כרטיס פתוח" לרוב בעלי הדירות להחליט על שידרוגים מכל סוג ברכוש המשותף אשר ניתן לחייב בהם גם את המתנגדים להם. דעתי היא כי המינוח "טיפול" של הרכוש המשותף נועד, כפי שעולה גם מפרשנותו המילולית, לטפל במסירות ברכוש המשותף לרבות התאמתו לרוח הזמנים כאשר הדבר נדרש. כך, למעשה, מתייחסת הפסיקה כיום גם למונח "החזקה תקינה" במבחן תנאי המקום והזמן. הפרשנות הנטענת של התובעים לתקנון המצוי מחייבת סעיף מפורש וברור בהקשר זה, וזה אינו קיים במקרה דנן.

מאידך, אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כי החלפת מעלית, בכל מקרה, איננה בגדר החזקה תקינה ומהווה שיפור המחייב קבלת הסכמת כל בעלי הדירות בבית - החזקה תקינה איננה מחייבת לשמר את מצבו של הבית כפי שהיה ויתכנו גם שידרוגים של רכיבים כאלו ואחרים הקיימים בו, כפי שקובעות ההלכות שלעיל (ור' גם התייחסות בהקשר זה בתיק (מפ' ת"א) 456/10 נציגות הבית רחוב דוד מלך 51 תל אביב נ' אנה קיקיון (פורסם באתר משרד המשפטים)). אומנם, בפרשת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 306/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

וינברגר מתייחס כבוד השופט דרורי להתקנת מעלית כמקרה חריג המחייב הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. דא עקא, אין עסקינן כאן בהתקנתה של מעלית אלא בהחלפתה של מעלית קיימת וזו, כמו עבודות אחרות להחזקת הרכוש המשותף בבית הקיים עשרות שנים, יכולה להיכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף (במאמר מוסגר יוער כי גם פסקי הדין האחרים שהוזכרו בסיכומי הנתבעים, אינם עוסקים בסוגיה של החלפת מעלית, להבדיל מהתקנתה לראשונה). כך, כשם שהחלפת מערכות חימום מים והסקה או מערכות החשמל המשותפות, חלף תיקונן היסודי של מערכות אלו, עשויה להכלל בגדר ההחזקה התקינה (אף אם בעת ההחלפה שודרגו המערכות לאור ההיצע הקיים בעת ביצוע העבודה או התקן הקיים), כך יכולה גם החלפת מעלית להיכלל בגדר עבודה כאמור. ויודגש, עלות העבודה הנדרשת, אף אם זו גבוהה, איננה שיקול בלעדי לצורך הקביעה באם המדובר בעבודה המהווה חלק מהחזקה תקינה של הבית. כך, למשל, תיתכן עבודה בעלות גבוהה מאוד בנוגע לליקויי רטיבות שונים או ליקויים מבניים ובטיחותיים שלא יכולה להיות מחלוקת שהסדרתם הינה חלק מהחזקה תקינה (ר' תיק (מפ' ת"א) 423/10, 404/10 נציגות הדיירים סי' אנד סאן מגדל צפוני נ' שמואל פלאטו (פורסם באתר משרד המשפטים)).

כמו דברים רבים אחרים הקשורים בניהול בתים משותפים, המדובר בבחינה של כל מקרה ונסיבותיו העובדתיות. כך, למשל, אם יוכח בפני בעלי הדירות כי נדרש תיקון יסודי של המעליות, כי ישנו קושי לתחזק את המעליות הקיימות וכי ההפרש הכספי שבין עלות החלפת המעליות לתיקונן (לרבות עלויות נלוות לתחזוקה שוטפת) אינו כה משמעותי, בהחלט יכולה החלטה להחלפת המעליות בנסיבות שכאלו להוות החלטה בדבר "החזקה תקינה" אשר די ברוב רגיל של בעלי הדירות כדי לחייב בה גם את המתנגדים להחלטה. מאידך, אם הנ"ל לא מתקיימים וניתן בעלות פחותה, בצורה בטיחותית ובתנאים דומים להמשיך ולתחזק את המעליות הקיימות או אם קיימים טעמים אחרים להחלפת המעלית שאינם קשורים להחזקתה, ניתן יהיה לראות בהחלטת ההחלפה כהחלטה בדבר שדרוג הרכוש המשותף שאין לחייב בה את המתנגדים.

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי ככל שהעבודות להחלפת המעליות נכללות בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף הרי שדי ברוב רגיל באסיפה הכללית בכדי לקבל החלטה לבצע העבודה האמורה ויש בהחלטה זו לחייב גם את מי מבעלי הדירות אשר התנגד לעבודה האמורה. לצורך קביעה כאמור תשקל אפשרות טכנית לתיקון ותחזוקה שוטפת, טיב התיקון ופעולת המעליות, עלויות התחזוקה השוטפת ועלות העבודה אל מול חלופת התיקון. אולם, ככל שהחלפת המעליות חורגת מגדר הנדרש להחזקה תקינה של הרכוש המשותף וניתן, בעלות פחותה ובתנאים דומים, לתקן את המעליות הקיימות כך שתובטח פעולתן התקינה, הרי שלא ניתן יהיה לחייב בעלות העודפת (בגין החלפת המעליות) את מי מבעלי הדירות אשר לא יסכים להחלפתן.

בהתאם להסכמת הצדדים מונה מומחה מטעמי לבחינת הנדרש לשם שיפוץ המעלית (אם בכלל) מחד והחלפתה מאידך, לרבות, סבירות ההצעות למול עלות העבודות. בחינת סבירות ההצעות על ידי המומחה תביא גם, למעשה, לשיקוף נתונים אובייקטיביים לקבלת החלטה ע"י האסיפה הכללית על פי המבחנים שלעיל. ברי כי החלטת האסיפה תהיה כפופה למבחני סבירות ותום לב ומתן זכות טיעון, בטרם קבלת החלטה, למי מבעלי הדירות שיהיה מעוניין בכך.

בהתאם להסכמת הצדדים אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 306/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

משנסתיים הדיון בהסכמת הצדדים בטרם החלה שמיעת הראיות בתיק אני מורה על השבת המחצית השנייה שלה אגרה בסך של 425 ₪ בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז – 2007.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ב אייר תשע"ג, 22 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב